



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0000689-98.2017.8.26.0050 116/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **GREGHORY EDWARD CAMPOS DE OLIVEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fábio Aguiar Munhoz Soares**

Vistos etc

GREGHORY EDWARD CAMPOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06, **porque**, no dia 04 de janeiro de 2017, por volta das 15h00, na Rua Benedito de Oliveira Gomes, nº 42, Vila Formosa, altura do número 42, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, tinha em depósito, vendia e entregava a consumo de terceiras pessoas, ainda que gratuitamente, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína e 09 (nove) papérolas de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão fls.31/32), além da quantia de R\$ 26,00 (vinte e seis reais) em dinheiro.

Apresentada defesa prévia, foi a seguir a denúncia recebida, citado o acusado.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o acusado interrogado. Após, as partes debateram a causa, tendo o Ministério Público se manifestado pela procedência da ação penal enquanto a d. defesa pleiteou a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

Dúvidas não pairam de que o comportamento – tipo da traficância - circunscrito pela imputação no núcleo “*trazer consigo*” – concretizou-se a contento em relação ao acusado, pois, a bem ver, fora de questionabilidade o êxito obtido pela equipe de policiais em regular diligência ao lograrem apreender drogas em diferentes espécies e quantidade com o acusado, além de dinheiro.

Com efeito, os policiais civis narraram em juízo que na data dos fatos visando apurar a verossimilhança de denúncia anônima recebida via fone, dando conta de que em dada localidade havia indivíduo magro, cútis parda, trajando camiseta roxa e branca e bermuda colorida vendendo entorpecentes, dirigiram-se até o local dos fatos. Lá chegando, avistaram o acusado, cujas características físicas e vestimentas coincidiam com o teor da denúncia. Permaneceram à distância e passaram a acompanhar a movimentação, onde pessoas não identificadas se aproximavam do acusado, que estava sentado na escada de acesso à residência. Disseram que, após breve conversa com o acusado, as pessoas lhe entregaram dinheiro, sendo que este, em contrapartida, abria uma pequena bolsa que estava entre suas pernas, tirando um pequeno volume que era entregue ao desconhecido, que deixava o local tomando rumo ignorado. Alegaram que, como a situação ocorreu de maneira reiterada, resolveram abordar o acusado e em revista pessoal foi localizado no interior de sua vestimenta a quantia de R\$ 46,00 em dinheiro e, sob sua guarda, em uma pequena bolsa da cor preta, havia 26 eppendorfs contendo cocaína e 9 tabletes de maconha. Disseram que, indagado, o acusado confessou estar comercializando entorpecente no local.

É de se asseverar que o simples fato das testemunhas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais ou agentes públicos em geral, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são eles aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento somente procede quando decorrente de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais, ressaltando-se que a diligência promovida neste processo decorreu tão somente de denúncia anônima recebida via fone, que indicava o local dos fatos e as características físicas e de vestimenta do acusado, sem que qualquer indício de perseguição houvesse em relação ao acusado, irrelevante o fato do acusado já ter sido abordado anteriormente por um dos policiais, eis não ter havido qualquer demonstração de que houvesse entre as partes qualquer animosidade.

Confira-se:

“Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal nº 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Fosse realmente dúbia ou mesmo frágil a prova e teriam as testemunhas divergido em pontos relevantes, sendo absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a trabalhar de maneira ilícita, ou seja, estariam a mentir, dando assim causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido e, pelo contrário, há provas irrefutáveis do tráfico pelo acusado exercido, seja pela quantidade de droga consigo apreendida, seja ainda pela sua diversidade, além do dinheiro que também trazia consigo, sendo visto comercializando a droga que trazia consigo, tendo por outro lado os policiais confirmado o fato de que nenhuma outra pessoa observara a apreensão da droga do acusado, a tornar inócua a tentativa da esposa do acusado de dizer que seu marido não comercializava drogas.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial e não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada por laudo de exame químico toxicológico.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido acusatório para **CONDENAR GREGHORY EDWARD CAMPOS DE OLIVEIRA**, como incurso nas penas dos artigos 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fixo a pena inicialmente em seu mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo, compensada em 2ª fase a agravante da reincidência (fls. 167/168) com a atenuante da menoridade, obtendo-se assim a pena de 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo, que torno definitiva na ausência de causas modificadoras, vedada a redução da pena prevista no art. 33 § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a reincidência, impeditivo legal que é.

Fixo para fins de cumprimento de pena o regime inicial fechado, sem concessão de qualquer benefício, não podendo o acusado apelar desta em liberdade, dado ter demonstrado com sua conduta absoluta tendência a práticas delitivas, haja vista em passado recente (sentença transitada em julgado em setembro de 2016) ter sido condenado por idêntico crime, o que demonstra sua personalidade absolutamente deformada e distante de quem pretende conviver em sociedade.

Recomende-se o acusado, pois e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se carta de guia, condenado o réu ainda no pagamento das custas, com as ressalvas do art. 12, da Lei nº 1.060/50, declarada a quantia apreendida perdida, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei nº 11.343/06, determinada também a incineração das drogas.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 14 de março de 2017. Eu _____ (Andreia Muniz), Escrevente, digitei e subscrevi.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**